

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [22] 선착공 공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건 보완 필요

소 관 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ♡처 ▶부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 및 부대건물 유지관리의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「계약규정시행세칙」 제91조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 및 제92조(품목조정률과 지수조정률 산출방법)에 따르면 물가변동에 의한 계약금액 조정은 ① 계약체결 후 90일 이상 경과하고, ② 입찰일(입찰마감일, 단, 수의계약인 경우 계약체결일)을 기준으로 하여 품목·지수 조정률이 100분의 3이상 증감될 경우에 이 두 가지 요건이 동시에 만족되는 날을 기준으로 계약금액을 조정해야 한다.

계약체결지연(선착공 공사 등)으로 인한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 관련 사례를 살펴보면, ♡주식회사는 선착공을 한 경우 계약체결일이 지연되더라도 착공일에 계약체결이 이뤄졌다고 보고 물가변동에 의한 계약금액 조정하고 있고, ♣주식회사 등 4개 공공기관의 경우 2019년 감사원 공공기관 불공정 관행 및 규제점검 감사결과 처분요구를 반영하여 선착공하여 공사를 수행할 경우 착공일

전날을 계약체결된 것으로 보고 이를 기준으로 물가변동에 인한 계약금액 조정 요건이 충족되었을 때 계약금액 조정을 할 수 있도록 관련 규정(공사계약특수조건)을 개정하였다. [감사원 “공공기관 불공정관행 및 규제 점검” 감사결과(2019년) 인용]

따라서 우리회사는 우리회사 사정으로 선착공 시행 시 계약을 늦게 체결함에 따라 물가변동에 따른 계약금액 조정을 받지 못하는 일이 없도록 착공일 또는 이 이전에 계약이 체결된 것으로 간주하는 규정을 공사 계약특수조건에 반영할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

●발전소는 ㄹ 침수에 따라 발전소 복구를 위해 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례 제6절(긴급공사)에 의거 긴급공사를 시행하였고, 계약체결일 이후 90일 경과 및 입찰일 기준 조정률 3% 증가 요건을 충족하는 날을 조정기준일로 하여 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 시행하였다.

상기 건의 경우 선착공일 기준으로 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건 충족여부를 검토해 보면 ‘2#년 하반기 건설시중노임 적용 시점(‘2#. #. #.) 이후 기간요건이 충족되는 시점에 조정요건이 성립될 가능성이 있다.

긴급공사(선착공 공사)의 경우 계약체결일로 하여 물가변동으로 인한 계약금액을 조정하게 되면 시중노임단가와 재료비 상승에 따른 계약금액 조정분을 일부분 밖에 반영하지 못하거나 조정률이 3%미만이 됨에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건을 충족하지 못하는 경우가 발생할 수 있다.

관계부서 의견 ♣처 ▶부는 감사의견을 수용 하면서 감사원 지적사례 등을 참고 하여 공사 계약특수조건을 보완하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ♣처장은 긴급공사 등의 사유로 선착공하는 계약에 있어 계약 상대자가 물가변동에 따른 계약금액 조정을 받지 못하는 일이 없도록 착공일이전에 계약이 체결된 것으로 간주하여 계약금액을 조정해주는 것으로 공사 계약특수 조건을 보완하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)